

1500362-07.2021.8.26.0546

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: PAULO ROGERIO MALVEZZI

Comarca: Mogi-Guaçu

Foro: Foro de Mogi Guaçu

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/01/2022

... soube do envolvimento do acusado com tráfico de drogas. Sabe que o acusado enfrentava problemas financeiros à época do fato. Frequentava a casa da esposa do acusado e é amiga dela.

Washington Luís Vicente é tio do acusado. Desconhecia envolvimento do acusado com tráfico de drogas e sabe que ele prestava serviços na empresa do genitor. Disse que o acusado enfrentava ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mogi-Guaçu

Foro de Mogi Guaçu

Vara Criminal

Rua José Colombo, 45, Mogi Guacu - SP - cep 13840-065

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1500362-07.2021.8.26.0546 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500362-07.2021.8.26.0546

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ISAAC NAUM BARBOSA

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PAULO ROGERIO MALVEZZI

Vistos.

ISAAC NAUM BARBOSA, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, III, ambos da Lei nº 11.343/06, pois no dia 01 de outubro de 2021, por volta das 18h50min, na Avenida Suécia, nº 238, Jardim Nova Odessa, nesta cidade e Comarca de Mogi Guaçu, teria trago consigo e transportado, nas imediações do estabelecimento de ensino "CEI Padre Longino Vastbinder", do estabelecimento de saúde "Unidade de Saúde da Família Santa Terezinha", dos locais de trabalho coletivo "Instituto Enéas Tognini", "ADEFIVI - Associação dos Deficientes Visuais de Mogi Guaçu" e "Empresa SITI" e de duas praças públicas, para fins de tráfico e entrega a terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 3.348 (três mil, trezentos e quarenta e oito) microtubos contendo cocaína, com peso bruto aproximado de 2.034,0g (dois mil e trinta e quatro gramas), substâncias entorpecentes que determinam dependência física e psíquica, conforme auto de constatação de substância entorpecente a págs. 12/13 e laudos periciais toxicológicos a páginas 62/82.

A denúncia foi recebida aos 7 de dezembro de 2021, o acusado foi citado a fls. 168 e apresentou defesa prévia (fls. 103/107).

Durante a fase policial, foram ouvidas testemunhas, com o interrogatório do acusado ao final.

O Ministério Público pugnou pela procedência da ação penal e condenação nos termos descritos pela denúncia.

A defesa requer a imposição da pena no mínimo legal, a incidência da atenuante da confissão espontânea, afastamento da causa de aumento descrita pela denúncia e aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da lei n. 11.343/06. É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

No mérito, a materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 10/11); pelo auto de constatação preliminar de substância tóxica (fls. 12/13); pelo laudo pericial do local (fls. 83/88); pelo laudo pericial toxicológico (fls. 62/82) e por toda prova oral colhida em juízo.

ALAN CRISTIANO RAYMUNDO, policial militar, disse que, na data dos fatos, abordou o acusado inicialmente pelo bairro Santa Terezinha, mas nada ilícito encontrou com ele. Posteriormente, estava com a viatura estacionada e notou o acusado passando em um veículo em alta velocidade, motivo pelo qual decidiu abordá-lo e localizou 3255 pinos de cocaína no banco do passageiro. Esclarece que as porções estavam no interior de uma sacola, sobre o banco. O acusado estava sozinho no carro no momento da localização da droga. Diligenciou na residência do acusado, mas nada ilícito localizou.

O policial militar FLÁVIO AUGUSTO GARCIA POZZER prestou depoimento no mesmo sentido, confirmando a abordagem ao acusado e a apreensão da droga. Disse que, na mesma data, abordou o acusado, horas antes, mas nada ilícito apreendeu nessa primeira ocasião.

Talita Roberto Moraes disse que conheceu o acusado na igreja que frequentam. Sabe que o acusado trabalhava eventualmente na empresa do pai. Nunca soube do envolvimento do acusado com tráfico de drogas. Sabe que o acusado enfrentava problemas financeiros à época do fato. Frequentava a casa da esposa do acusado e é amiga dela.

Washington Luís Vicente é tio do acusado. Desconhecia envolvimento do acusado com tráfico de drogas e sabe que ele prestava serviços na empresa do genitor. Disse que o acusado enfrentava dificuldades financeiras.

O acusado confessou o transporte da droga. Disse que passou a enfrentar dificuldade financeira em razão da falta de serviço durante a pandemia. Na data anterior à prisão, conversou com um conhecido e ele lhe ofereceu que fizesse o transporte da droga. Então, na data do fato, esteve na Avenida Suécia e assumiu a condução do veículo e recebeu R\$ 360,00 pelo transporte. O veículo utilizado não pertencia ao acusado e foi deixado com a droga já em seu interior. Quando se deparou com os policiais, ficou nervoso e acabou abordado. Nunca havia transportado drogas. Com efeito, o depoimento prestado pelos guardas municipais é digno de toda credibilidade, já que devidamente compromissados e inexistentes indícios de interesse dos servidores públicos em prejudicar pessoa inocente. De acordo com a jurisprudência:

PROVA - Depoimento policial - Eficácia - Mera condição de agente público que não torna a testemunha impedida ou suspeita - Precedentes - Recurso improvido.

(Apelação Criminal n. 974.712-3/9-00 - Santos - 14ª Câmara Criminal - Relator: Sérgio Ribas - 01.03.2007 - V.U. - Voto n. 4.191).

PROVA - Depoimento policial - Valor - Credibilidade e responsabilidade equivalentes à palavra dos civis, máxime quando corroboradas pelo conjunto probatório -

Precedentes - Recurso improvido. (Apelação Criminal n. 497.707-3/9-00 - Santos - 5ª Câmara Criminal - Relator: Marcos Zanuzzi - 01.03.2007 - V.U. - Voto n. 13.332).

No caso dos autos, as provas carreadas permitem a formação da convicção de que o acusado realmente se dedicava ao tráfico, em razão da quantidade de entorpecente apreendido, forma como a droga estava embalada e apreensão de dinheiro na posse do acusado, características típicas do tráfico em larga escala.

Ademais, o próprio acusado confessa o transporte, confirmando que foi contratado para tal desiderato, sendo inquestionável que sua conduta se subsume à previsão do artigo 33, caput, da lei n. 11.343/06.

Bem de ver que o tipo penal descrito no art. 33 da Lei n. 11.343/06 é misto alternativo, de modo que, comprovado que o acusado transportava quantidade expressiva de droga fracionada, deve ser dado como incurso naquele preceito legal. A esse respeito:

“O crime de tráfico de entorpecentes é configurado ainda que não haja venda de tóxico, mas evidenciada somente a posse do produto destinado a consumo de outrem. Configurando crime de perigo abstrato, o tráfico não exige efetiva oferta da droga a terceiro, pois o bem jurídico tutelado é a saúde pública. É condenável a simples possibilidade de distribuição (gratuita ou onerosa) do entorpecente” (RT 776/663). “Ademais, é sabido que o tráfico de entorpecentes é delito de ação múltipla ou conteúdo variado cuja consumação se contenta com a aquisição, transporte, depósito, guarda ou simples porte da droga, desde que não seja para consumo pessoal. Daí não haver falar em mero auxílio ao uso de drogas, visto que a paciente foi flagrada na posse de maconha e cocaína. (STJ, HC 211.467/DF, Rel. Min. OG FERNANDES, 6ª TURMA, julgado em 16/08/2011, DJe 31/08/2011).

Importante frisar que não há que se duvidar do relato dos policiais militares, na medida em que o próprio acusado disse que nada tinha contra os agentes, de modo que não se vislumbra nenhum indício para imputarem falsamente o crime a ela.

Passo à dosagem da pena, em conformidade com o disposto nos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal.

Em primeira fase, levando em conta a expressiva quantidade de droga apreendida (mais de três mil invólucros), a pena privativa de liberdade deve ser fixada acima do mínimo legal, em obediência ao disposto no artigo 42 da lei n. 11.343/06, resultando em 7 anos de reclusão e pagamento de 700 dias-multa.

Nem se diga que o acusado desconhecia a quantidade de droga existente no interior da sacola, pois bastava segura-la para que tomasse conhecimento de que a quantidade era expressiva, não se exigindo que abrisse a sacola e analisasse seu interior.

Em segunda fase, não há agravantes, mas incide a atenuante da confissão espontânea, reduzindo-se a pena em 1/6, do que resulta pena privativa de liberdade de 5 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 583 dias multa.

Em terceira fase, entendo inviável a incidência da causa de aumento da pena previsto no artigo 40, III, da lei n.11.343/06, na medida em que o acusado estava em deslocamento no veículo, não se podendo afirmar que aqueles estabelecimentos indicados no laudo de local de crime (fls. 83/88) seriam visados por ele.

Aliás, os policiais militares disseram que tinham conhecimento de que o acusado era da cidade de Mogi Mirim, sendo mesmo possível que a droga fosse levado àquele município e sequer fosse comercializada na cidade de Mogi Guaçu.

Inviável a incidência da causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, § 4º, da lei antidrogas, pois aquele que recebe quantidade expressiva de drogas para transporte não pode ser tratado como traficante eventual, mas deve receber o tratamento daquele que vende droga de maneira farta.

Aliás, os Tribunais Superiores reconhecem que a expressiva quantidade apreendida é fator idôneo para impedir a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, uma vez que demonstra que o agente, para ter acesso à droga, incorporou-se à organização criminosa, valendo destacar, a esse respeito, do Supremo Tribunal Federal, o HC 117.867/MG rel. Min. Luiz Fux j. 22.10.2013, e do Superior Tribunal de Justiça, o AgRg no AREsp 359.220/MG rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura j. 3.9.2013, bem como, ainda, os seguintes precedentes:

VI - In casu, há fundamentação concreta para o afastamento do tráfico privilegiado, consubstanciada na grande quantidade e na natureza da droga apreendida, ou seja, “670 g de maconha”. Assim, a Corte originária se convenceu de que o paciente se dedicava, efetivamente, às atividades criminosas, porque não se tratava de traficante ocasional” (AgRg no HC 548913/MS. Relator Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO. Quinta Turma. Julgado em 10/03/2020. DJe 18/03/2020).

“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que não há ilegalidade na negativa de aplicação da causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 quando a quantidade e a natureza das substâncias apreendidas permitem aferir que o agente se dedica a atividade criminosa” (STJ, HC 350122/SP, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 28-4-2016).

“5. É pacífico o entendimento nesta Corte Superior de que a quantidade e/ou a natureza da droga podem justificar a não aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, quando evidenciarem a dedicação à atividade criminosa” (STJ, HC 352811/SP, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado 28-6-2016).

Cada dia-multa será calculado no mínimo legal.

A pena privativa de liberdade deverá ser cumprida em regime inicialmente FECHADO porque as circunstâncias judiciais são desfavoráveis ao acusado, porque apreendida expressiva quantidade de droga, o que permite a aplicação da regra prevista no artigo 33, § 3º, da lei n. 11.343/06.

Inviável a substituição da privativa de liberdade por restritiva de direitos, em razão do total da pena imposta.

Por estas razões, JULGO PROCEDENTE, em parte, a presente ação penal e CONDENO Isaac Naum Barbosa à pena privativa de liberdade de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 583 dias-multa, cada qual no mínimo legal, dando-o como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

O acusado respondeu ao processo no cárcere e com a condenação ficam reforçados os motivos que ensejaram a custódia cautelar, razão pela qual lhe nego o direito de recorrer em liberdade, anotando, ainda, que o crime de tráfico de droga atenta contra a ordem pública, fustigada pelo avassalador crescimento dessa prática espúria. Recomende-se na prisão, com expedição de ofício.

Deixo de aplicar o quanto disposto no artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, pois o acusado não atingiu o lapso temporal para eventual progressão de regime. Decreto o perdimento definitivo do numerário apreendido (fls. 89) e do veículo Fiat Palio, em favor da União, pois o veículo foi utilizado pelo réu para o transporte das drogas (artigo 91, inciso II, alínea “b”, do Código Penal e do artigo 63, § 1º da Lei nº 11.343) e o dinheiro é produto de narcotráfico, inexistindo comprovação nos autos de origem lícita.

Custas ex lege, observada eventual gratuidade da justiça.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

PRI.

Mogi Guacu, 17 de janeiro de 2022.

Paulo Rogério Malvezzi
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA